# 공 정 거 래 위 원 회

## 제 3 소 회 의

의 결 제2023 - 012 호 2023. 2. 1.

사 건 번 호 2021특수0933

사 건 명 ㈜씨에스제이코리아의 방문판매법 위반행위에 대한 건

피 심 인 주식회사 씨에스제이코리아
서울특별시 영등포구 여의대방로65길 20, 11층 2호
대표이사 최창호

심 의 종 결 일 2022. 12. 23.

## 주 문

1. 피심인은 사전에 전화권유판매 수신거부의사 등록시스템에서 소비자의 수신거부의사 등록 여부를 확인하지 않고 전화권유판매를 하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인은 전화권유판매계약을 체결함에 있어서 거짓 또는 과장된 사실을 알리거나 기만적 방법을 사용하여 소비자를 유인 또는 거래하거나 청약철회 또는 계약 해지를 방해하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

3. 피심인은 소비자의 청약철회에도 불구하고 재화 등의 대금을 환급하지 아니하거나 환급에 필요한 조치를 하지 않는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

4. 피심인은 다음 각 호에 따라 과태료를 납부하여야 한다.

가. 과태료 금액 : 3,000,000원

나. 납부기한 : 과태료 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납 부 처 : 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

## 이 유

### 1. 기초사실

#### 가. 피심인 적격성 및 일반현황

1 피심인 주식회사 씨에스제이코리아는 유사투자자문 서비스업에 종사하면서 전화권유판매를 업으로 하고자 전화권유 판매조직을 개설하여 관리·운영하는 자로서, 방문판매 등에 관한 법률[1] 제2조 제4호의 규정에 의한 전화권유판매업자에 해당하며, 일반현황은 아래 <표 1> 기재와 같다.

<표 1> 일 반 현 황

(2020. 12. 기준, 단위: 백만 원, 명)

| 설립일 | 업종 | 취급품목 | 주요 재무현황 | | | 직원수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 자본금 | 자산총액 | 총매출액 | |
| 2018. 12. 5. | 유사투자자문업 | 증권정보제공업 | | | | |

* 자료출처: 피심인 제출자료

#### 나. 시장구조 및 실태

##### 1) 유사투자자문업의 정의

2 유사투자자문업은 불특정 다수의 소비자들로부터 일정한 대가를 받고 간행물·전자우편 등을 통해 금융투자상품의 투자판단 또는 가치에 대한 정보를 제공하는 업[2]으로서, '불특정 다수'를 대상으로 하는 점에서 특정(법)인에게 자문서비스를 제공

1) 2020. 12. 29. 법률 제17799호로 개정되어 2021. 12. 30. 시행되기 전에 것을 말하며, 이하 '법'이라 한다.

하는 투자자문업과 구별된다.

<표 2> 투자자문업과 유사투자자문업 비교

| 구 분 | 투자자문업 | 유사투자자문업 |
|---|---|---|
| 진입요건 | 금융위원회 등록<br>* 자기자본, 대주주, 운용전문 인력 요건 등 충족필요 | 금융위원회 신고<br>* 자격요건이 없어 단순신고 후 영위 가능 |
| 영업방법 | 일대일(1:1) 방식 투자자문<br>* 개별 투자자별로 차별화된 자문서비스 제공 | 불특정 다수 대상 투자자문<br>* 불특정 다수에게 동질적인 자문서비스 제공 |
| 감독·검사 | 금융감독원 검사대상에 해당 | 금융감독원 검사대상 아님 |
| 금지행위 | 부당권유금지, 투자광고규제 등 적용 | 투자자문업자 영업행위규제 중 일부 준용 |
| 공시 및 보고 | 주요 경영사항 공시 및 업무보고서 등 제출 의무 | 업무 폐지, 명칭·소재지·대표자 변경 시 보고 의무 |

* 자료출처: 금융위원회 「유사투자자문업 제도개선 및 감독방안(2017. 2.)」

2) 유사투자자문업자 현황

3 2020. 12. 31. 기준 금융위원회에 신고된 유사투자자문업자는 2,113개로 매년 그 수가 증가하는 추세이다.

<표 3> 유사투자자문업 신고건수

(단위: 개)

| 구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
|---|---|---|---|---|
| 사업자수 | 1,596 | 2,032 | 1,826[3] | 2,113 |

* 자료출처: 금융소비자포털, 한국소비자원「유사투자자문 서비스 약관 실태조사(2020. 5.)」

3) 유사투자자문업의 특성 및 문제점

4 유사투자자문업은 일정 기간(1개월 이상) 동안 주식시황 및 특정 종목의 매수·매도 목표 단가 등의 정보 제공 및 계약 중도 해지 시 대금 환급의 제한 또는 위약

2) 자본시장과 금융투자에 관한 법률 제101조 제1항
3) 부적격 업체 595개를 직권말소한 수임

금의 약정이 있는 계속거래의 형태를 띠고 있으며, 전화·SNS 등을 통한 비대면 거래(전화권유판매, 통신판매)로 소비자 모집 및 계약이 이루어지고 있다.

5 현재 금융위원회에 신고만으로 영업이 가능하여 시장 진입이 용이하고, 고객을 유치하기 위해 과장된 투자수익률이나 수익보장 등 허위광고를 하는 경우가 많아 계약 해지에 따른 대금 환급 거부·지연, 위약금 과다 청구, 부가서비스 불이행 등의 소비자 피해가 다수 발생하고 있다.

<표 4> 주식·투자자문 관련 소비자피해 상담건수

(단위: 건)

| 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
|---|---|---|---|---|
| 768 | 1,855 | 9,844 | 15,272 | 16,491 |

* 자료출처: 1372 소비자상담센터 「연간 소비자 빅데이터 트렌드」

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 전화권유판매 수신거부의사 등록시스템 확인의무 미이행

1) 인정사실

6 피심인은 2018. 12. 5. 부터 2021. 12. 현재까지 유사투자자문서비스를 전화권유판매하면서 공정거래위원회가 한국소비자원에 위탁해 운영 중인 두낫콜시스템에서 소비자의 수신거부의사 등록 여부를 확인하지 아니한 사실이 있다.

<표 5> 피심인의 대표이사 최창호의 진술조서(심사보고서 소갑[4] 제3호증. 일부 발췌)

| |
|---|
| 문) 홍보 문자를 보내기 전 소비자를 대상으로 소비자의 사전 동의를 받거나 수신거부의사를 확인한 사실이 있습니까?<br>답) 네. 홈페이지를 통해 연락주신 분들은 영업에 대한 사전 동의를 표시하시도록 되어있고, 외부 구매한 번호는 기존에 포괄적인 정보 활용 동의를 받은 것으로 알고 있습니다. |

2) 관련 법령 및 법리

가) 관련 법령

법 제42조(전화권유판매 수신거부의사 등록 시스템 등)

① 생략

② 전화권유판매자는 전화권유판매를 하려는 경우에는 대통령으로 정하는 바에 따라 등록시스템에서 소비자의 수신거부의사 등록 여부를 확인하여야 하며, 전화권유판매 수신거부의사를 등록한 소비자에게 전화권유판매를 하여서는 아니된다. 다만, 전화권유판매업자가 총리령으로 정하는 바에 따라 소비자로부터 개별적인 동의를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

4) 이하 '심사보고서 소갑 제ㅇ호증'은 '소갑 제ㅇ호증'이라 한다.

③ ~ ④ 생략

방문판매 등에 관한 시행규칙[5)]

제24조(수신거부의사 확인의 예외) 법 제42조 제2항 단서에 따라 전화권유판매업자는 전화권유판매의 대상과 방법, 전화권유판매 수신동의 철회방법 등을 소비자에게 고지하고 미리 동의를 받은 경우에만 전화권유판매 수신거부의사 등록시스템에서 소비자의 전화권유판매 수신의사를 확인하지 아니하고 전화권유판매를 할 수 있다.

나) 법리

7 전화권유판매업자가 재화 등을 전화권유판매하기 위해서는 두낫콜시스템에서 소비자의 전화권유판매 수신거부의사 등록 여부를 확인하거나, 시행규칙 제24조에 따라 미리 해당 소비자들로부터 전화권유판매에 대한 개별적인 전화권유판매 동의를 받아야 한다.

다) 피심인의 위 2. 가. 1) 행위의 위법 여부

8 피심인은 유사투자자문서비스를 전화권유판매하면서 두낫콜시스템을 통한 소비자의 수신거부의사 등록 여부를 확인하지 않았으며, 홈페이지 가입 시 영업에 대한 사전 동의만을 받은 것이 위 <표 5> 피심인의 대표이사 최창호의 진술을 통해 확인된다.

9 그런데 피심인의 대표이사가 진술에서 언급한 사전 동의는 아래 <표 6>을 통해서 알 수 있는 것처럼 상품 및 이벤트 안내 등을 위해 개인정보를 활용할 수 있다는 것에 불과하므로, 이를 소비자의 전화권유판매 수신거부의사 등록 여부 확인 의무의 예외를 규정하고 있는 시행규칙 제24조의 사전 동의에 해당한다고 볼 수는 없다.

<표 6> 피심인의 회원가입 동의서(소갑 제5호증. 일부 발췌)

5) 2020. 12. 4. 총리령 제1657호로 개정되어 같은 날 시행된 것을 말하며, 이하 '시행규칙'이라 한다.

## 마케팅수신동의

한국증권경제방송은 개인정보보호법 및 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 등 관계법령에 따라 광고성 정보를 전송하기 위해 수신자의 사전 수신동의를 받고 있으며, 광고성 정보 수신자의 수신동의 여부를 정기적으로 확인합니다.

- 전송방법
고객님의 모바일 App push, SMS, 전화 등을 통해 전달될 수 있습니다.

- 전송내용
발송되는 마케팅 정보는 수신자에게 제공하는 혜택정보, 각종 이벤트 정보 등 광고성 정보로 관련 법의 규정을 준수하여 발송됩니다. 단, 광고성 정보 이외 의무적으로 안내되어야 하는 정보성 내용은 수신동의 여부와 무관하게 제공됩니다.

10 따라서 위 2. 가. 1)의 행위는 전화권유판매자에게 두낫콜시스템을 통해 소비자의 수신거부의사 등록여부를 확인할 의무를 부과하고 있는 법 제42조 제2항의 규정에 위반된다.

나. 거짓 또는 과장된 사실을 알리거나 기만적 방법을 사용하여 소비자를 유인·거래하거나 청약철회 등을 방해한 행위

1) 인정사실

11 피심인 소속 판매원 이수안은 전화를 이용하여 ○○○와 유사투자자문서비스 이용 계약(이하 '계약'이라 한다)을 체결하였으며, 그 세부 내용은 아래 <표 7>과 같다.

<표 7> 계약체결 및 해지 등 현황

(단위: 개월, 천원)

| 소비자명 | 종목명(판매원명) | 계약기간 | 이용금액 | 계약체결일<br>(서비스 이용시작일) | 환급금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○○○ | vip프리미엄(이수안) | 6 | 2,500 | 2020. 9. 24. | - |

* 자료출처: ○○○의 계약서(소갑 제1호증)

12 피심인 소속 판매원 이수안은 ○○○와 계약체결 시 “금감원 정식 등록업체 4곳 중 1곳”이라고 하였고, “특별 할인가 250만원으로 서비스 이용기간은 13개월이며, 최소 2달의 의무사용기간이 있지만 2달 이후 해지하는 경우 위약금 25만원, 이용료 약 65만원을 차감한 나머지 금액을 환급받을 수 있다.”고 하였다.

<표 8> 이수안과 ○○○의 통화녹취록(소갑 제2호증. 일부 발췌)

| |
|---|
| 이수안 : 아이고 회원님 아니시죠 13개월 정확하게 말씀드릴께요 오늘 입회하시면 13개월 기준으로 현금으로 250만원까지 해드릴꺼에요 13개월 이거는 계약서상에도 13개월로 나가실거구요 회원님 장 중에 아직 장 끝나기 23분 전이거든요 어떻게 지금 바로 진행해드려도 괜찮으실까요 제가 조금 마음이 급해요 |
| 이수안 : 회원님! 지금 그런 불법업체나 개인 회사랑 저희랑 비교하시면 안 되고 저희는 말씀드렸다시피 금감원에 정식으로 등록된 국내 4곳 중 1곳이세요 이런 회사 안 믿으면 어떤 회사 믿고 진행하실꺼에요 회원님 더 고민하지 마시고 지금 장 끝나기 전에 제가 바로 종목 안내도 나가실거에요 제가 조금 더 마음이 급해요 회원님 수익률을 조금 더 보셔야 하는데 |

13 그러나 ○○○에게 발송한 실제 계약서에는 계약기간을 6개월로 기재하였고, ○○○가 계약일로부터 14일 이내에 청약철회 의사를 밝혔음에도 최소 약정기간인 2개월 경과 후에만 해지가 가능하다고 하였으며, 2개월 이후에는 위약금과 이용료를 공제하면 환불할 금액이 없다고 하였다.

<표 9> ○○○의 계약서(소갑 제1호증. 일부 발췌)

| |
|---|
| |

2) 관련 법령 및 법리

가) 관련 법령

법 제11조(금지행위)

① 방문판매자등은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. (생략)

2. 거짓 또는 과장된 사실을 알리거나 기만적 방법을 사용하여 소비자를 유인 또는 거래하거나 청약철회등 또는 계약 해지를 방해하는 행위

3. ~ 9. (생략)

나) 법리

14 법 제11조 제1항 제2호의 규정을 위반하여 '허위 · 기만적인 방법을 사용한 소비자 유인 · 거래, 청약철회 · 계약해지 방해 행위'로 인정되기 위해서는 피심인이 ① 거짓 또는 과장된 사실을 알리거나 기만적인 방법을 사용하여, ② 소비자를 유인 · 거래하거나 청약철회 · 계약해지를 방해하는 행위를 하여야 한다.

다) 피심인의 위 2. 나. 1) 행위의 위법 여부

(1) 거짓 또는 과장된 사실을 알리거나 기만적인 방법을 사용하였는지 여부

15 아래와 같은 점을 고려할 때 피심인이 거짓 또는 과장된 사실을 알리거나 기만적인 방법을 사용하였음이 인정된다.

16 첫째, 위 2. 나. 1)에서 살펴본 바와 같이 피심인의 판매원 이수안은 ○○○와 계약을 체결하는 과정에서 사용료 250만원에 계약기간이 13개월이라고 설명하였으나 실제 계약서에는 6개월로 기재하였고, 피심인이 금감원 정식 등록업체 4곳 중 1곳이라고 하였으나 본 계약이 체결된 2020. 9. 24. 기준 금감원에 신고된 업체 수는 1,362개[6]에 달하였다.

17 둘째, 이수안이 설명한 바에 따르면 ○○○가 2개월 이후 해지하는 경우 위약금 25만원과 이용료 합계 약 65만원을 차감한 약 185만원을 환급받아야 했으나, 2개월

6) 자료출처 : 금융소비자 정보 포털(http://www.fine.fss.or.kr)

이후 ○○○가 환급을 요청하자 피심인의 상담원은 환급받을 금액이 없다고 하였다.

18 셋째, 피심인은 전화권유판매업자로서 법 제8조 제1항 및 제52조에 의해 계약체결 후 14일 내에는 소비자의 청약철회가 가능함에도, 마치 2개월 이후부터 계약해지가 가능하고 2개월 내에는 청약철회나 계약해지를 할 수 없는 것처럼 거짓의 사실을 고지하고 계약서에 기재하였다.

<표 10> ○○○의 계약서(소갑 제1호증. 일부 발췌)

| |
|---|
| 서비스에대한 타인의 양도 혹은 재판매와 같은 악의적인 이용을 막기위해 최소 2달이라는 약정기간이 발생 하며 약정기간 이후는 소보원법 2016-15에 의거하여 위약금 10%와 일할 사용요금을 제외하고 동일 결제 수단으로 환불이 진행 됩니다. |

<표 11> 이수안과 ○○○의 통화녹취록(소갑 제2호증. 일부 발췌)

| |
|---|
| 이수안 : 수익 불만족 시 소비자 분쟁 해결 기준 제2016-15호에 의거하여 소보원법대로 취소 환불은 가능하지만 서비스에 대한 타인 양도, 재판매와 같은 악의적인 이용을 막기 위해 최소 2달이라는 의무 약정기간이 발생하지만 2달 이후에는 언제든지 소보원법 기준대로 취소, 환불 가능하다고 말씀드렸고, 상기 내용에 대한 부분은 충분히 설명드렸으며 진행 내용에 변동 사항 없으신거 맞으시구요? |

(2) 소비자 유인 · 거래, 청약철회 · 계약해지 방해 여부

19 피심인은 전화권유판매 과정에서 거짓 사실을 알리거나 기만적인 방법을 사용하여 소비자를 유인 · 거래하였고, 의무 사용기간을 설정하여 소비자의 청약철회 · 계약해지를 주저하게 하거나 포기하게 하는 등의 행위를 한 것이 인정된다.

(3) 소결

20 따라서 위 2. 나. 1)의 행위는 허위사실을 알리거나 기만적인 방법을 사용하여 소비자를 유인 · 거래하거나 청약철회 등을 방해하는 행위를 금지하고 있는 법 제

11조 제1항 제2호의 규정에 위반된다.

다. 소비자의 청약철회 요구에도 불구하고 대금을 환급하지 아니한 행위

1) 인정사실

21 피심인과 계약을 체결한 ○○○는 주식투자자문서비스 이용개시일인 2020. 9. 24.부터 14일 이내인 2020. 9. 28. 피심인에게 문자메시지를 통해 주식투자자문서비스 청약을 철회한다는 의사를 통보하면서 대금환급을 요청하였음에도 피심인은 3영업일 이내에 대금 환급을 하지 않았다[7].

<표 12> ○○○가 피심인 소속 이수안에게 보낸 문자메시지(소갑 제4호증. 일부 발췌)

2) 관련 법령 및 법리

가) 관련 법령

법 제8조(청약철회등)

① 방문판매 또는 전화권유판매(이하 “방문판매등”이라 한다)의 방법으로 재화등의 구매에 관한 계약을 체결한 소비자는 다음 각 호의 기간(거래 당사자 사이에 다음 각 호의 기간보다 긴 기간으로 약정한 경우에는 그 기간) 이내에 그 계약에

7) 2021. 12. 16. 피심인은 ○○○에게 재화 등의 대금 및 지연배상금 환급을 완료하였다.

관한 청약철회등을 할 수 있다.

1. 제7조제2항에 따른 계약서를 받은 날부터 14일.(이하 생략)

2. ~ 4. (생략)

제9조(청약철회등의 효과) ① (생략)

② 방문판매자등(소비자로부터 재화등의 대금을 지급받은 자 및 소비자와 방문판매등에 관한 계약을 체결한 자를 포함한다. 이하 제2항부터 제8항까지의 규정에서 같다)은 재화등을 반환받은 날부터 3영업일 이내에 이미 지급받은 재화등의 대금을 환급하여야 한다. 이 경우 방문판매자등이 소비자에게 재화등의 대금의 환급을 지연하면 그 지연기간에 따라 연 100분의 40 이내의 범위에서 「은행법」에 따른 은행이 적용하는 연체금리 등 경제 사정을 고려하여 대통령령으로 정하는 이율을 곱하여 산정한 지연이자(이하 “지연배상금”이라 한다)를 지급하여야 한다.

③ ~ ⑩ (생략)

나) 법리

22 법 제9조 제2항에 위반되는 행위는 ① 소비자의 청약철회등이 있었음에도 ② 전화권유판매업자가 3영업일 이내에 재화등의 대금을 환급하지 아니하거나 환급에 필요한 조치를 하지 않은 경우 성립한다.

다) 피심인의 위 2. 다. 1) 행위의 위법 여부

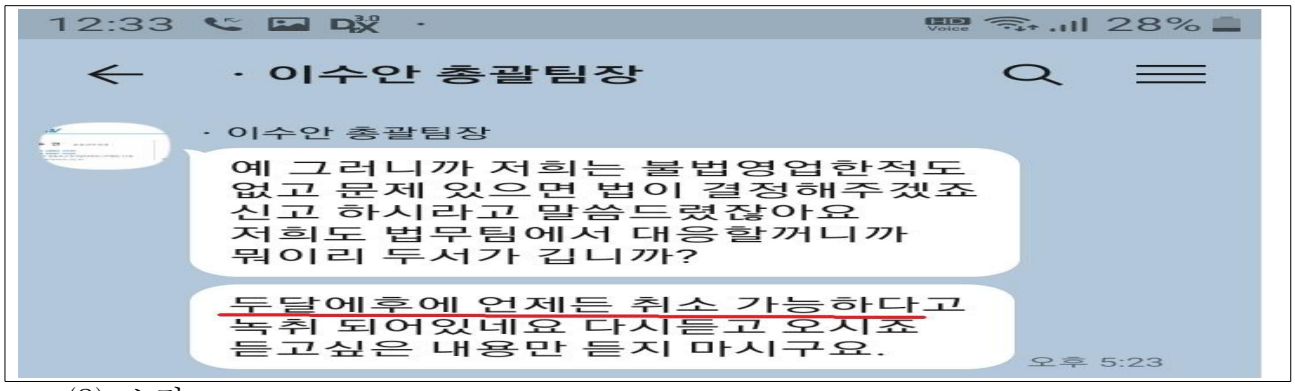
(1) 소비자의 청약철회 등이 있었는지 여부

23 ○○○는 2020. 9. 28. 피심인 소속 이수안에게 문자메시지를 통해 피심인과 체결한 주식투자자문서비스 계약의 청약철회 의사를 표시하였으므로 소비자가 전화권유판매 계약을 청약철회한 것이 인정된다.

(2) 전화권유판매업자가 3영업일 이내에 재화등의 대금을 환급하지 아니하거나 환급에 필요한 조치를 하지 않았을 것

24 피심인은 ○○○의 청약철회 의사 표시에도 의무 사용기간인 2개월 이후 계약해지가 가능하다고 하며 대금환급을 거부하였고, 2개월 이후에는 위약금과 이용료를 공제하면 환불할 금액이 없다고 하며 3영업일 이내에 재화등의 대금을 환급하지 아니하였다.

<표 13> 이수안이 ○○○에게 보낸 문자메시지(소갑 제4호증. 일부 발췌)




(3) 소결

25 피심인의 위 2. 다. 1)의 행위는 소비자가 전화권유판매 계약을 청약철회한 경우 3영업일 이내에 재화 등의 대금을 환급하도록 하고 있는 법 제9조 제2항에 위반된다.

3. 처분

가. 시정조치

26 피심인의 위 2. 가. 1), 2. 나. 1), 2. 다. 1)의 행위는 이미 종료되었으나 피심인이 장래에 동일 또는 유사한 행위를 반복할 우려가 있으므로 법 제49조 제1항 및 제2항의 규정을 적용하여 각각 행위금지명령을 부과한다.

나. 과태료 부과

27 피심인의 위 2. 가. 1)의 행위는 법 제42조 제2항에 해당되어 위법하므로 법 제66조 제2항 제9호, 방문판매 등에 관한 법률 시행령[8] 제63조 및 [별표 4] '과태료의 부과기준'에 따라 산정된 200만원을 과태료로 부과하기로 한다.

28 또한 피심인의 위 2. 다. 1)의 행위는 법 제9조 제2항에 해당되어 위법하므로 법 제66조 제2항 제1호, 시행령 제63조 및 [별표 4] '과태료의 부과기준'에 따라 산정된 100[9]만원을 과태료로 부과하기로 한다.

4. 결론

29 피심인의 위 2. 가. 1)의 행위는 법 제42조 제2항에, 2. 나. 1)의 행위는 법 제11조 제1항 제2호에, 2. 다. 1)의 행위는 법 제9조 제2항에 해당되어 위법하므로 시정조치에 대하여는 법 제49조 제1항 및 제2항을, 과태료 부과에 대하여는 법 제66조를 각각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

8) 2020. 3. 3. 대통령령 제30509호로 개정되어 같은 날 시행된 것을 말하며, 이하 '시행령'이라 한다.
9) 피심인은 법 위반 행위를 자진 시정하였으므로 '과태료의 부과기준' 1. 다. 3)에 따라 과태료 금액의 1/2을 감경하였다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2023년 2월 1일

**의 장** 위 원 정 진 욱

위 원 김 성 삼

위 원 이 정 희